ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/28, 2024/SC-A/29, 2024/SC-A/30 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ

1 ޖުލައި 2026

Prosecutor General's Office v. Abdulla Yameen Abdul Gayoom and Yoosuf Naeem

ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ ނުކުތާ، އަދި ޖިބައިން މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ އަދި ނުކުތާއަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި ޤާނޫނަށް ބާރުވެރިކަން އިސްތިސްނާ ބާރުވެރިކަން ފަދަ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމާއި، ހައިކޯޓުގައި އެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި 2023/HC-A/123 އަދި 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ބޭނުމެއް ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަފްތަރުގައި އޮތް ވ. އާރަށް، ރަޖިސްޓްރޭޝަނާގެ އާތާރުގެ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޓޫމް ކޮރެސްޕޮންޑިންސް ނިސްބަތާ އެއްގޮތަށް 25 އޮގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަރަނި ބަދަލުކުރުމާއެކު، 09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި އެ ރަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިއްޖެއެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ރަށުގެ ލީސް ހައްގު ކޮމްޕެނީ ޓްރާންސްފަރ ނަމާވެފައިވާ ހިއްސާ އޮތް ޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު، އެސް.ޓީ. ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހަބީބް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުން ޔޫސުފް ނައީމްއަށް -/US$1,000,000 (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކު 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ދުވަހު، އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށް -/US$1,000,000 ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ފައިސާ އޭނާގެ ނަމުގައި އެމް.އެސް.ބީ.ސީ ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން އެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަކާއި، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާ

1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ހާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (04 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ހާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (07 ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއިއެކު US$5,000,000/- (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، ޔޫސުފް ނަޒީމްގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ހާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (3 ތިނެއް) އަހަރާއި (2 ދޭއް) މަހާއި (12 ބާރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކަށް އަބްދުﷲ ހާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނަޒީމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ހިންގާފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެޅުނު އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި އަލުން ޝަރީޢަތް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ތަބްދީލުކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

1. ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވަނީ ބޭއިންސާފުވާ ކަމުން، އެއާ ދޭތެރޭ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަކަން؛

2. ''އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދިވެސް ބުނާ ފައިސާ'' އަދި ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް އަބްދުﷲ ހާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ސަލާމަތްކުރުމަށް ކަމުގައި ކޯޓުން ނިންމާފައިވީ، އަބްދުﷲ ހާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 ޤަޟިއްޔާއިން މި މަބްދައު މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުވާކަން؛

3. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަށު ކޯޓުން ބަލައިގަނެވިފައިވާ އަދި ހެކި އެއްވެސް ކޯޓުން، ބާރު ހުށަހެޅި ވަކިވަކިން ވަޒަންކޮށް، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މިންގަނޑަށް ކުރި ސާބިތުވޭތޯ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަން؛

4. ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރަށެއް ލީސަށް ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ރަސްމީ ވާޖިބު" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަން ދުސްތޫރު ނަގައިދެއަން ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ސަބަބެއް ދައުލަތަށް ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީ ބުނުމެއްނެތި، ދުސްތޫރު ނަގައިދޭގެ މައްޗަށް ކުރި ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅި ކަނޑައަޅުއްވާކަން؛

5. އަދަބާބަށް ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ދަރުކާތުން ދުސްތޫރު ނަގައިދެން ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ބުރޫއަރައި ދިފާޢުވާކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28 އަދި 2024/SC-A/29 އަދި 2024/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ (01 އެއް) ނުކުތާއެވެ. ތިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް، އިޖުރާއީ ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިސްނާ ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތްތަކާއި، އިސްތިސްނާ ކުރުވުމެއް ނުވާ ހައިރު ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތްތަކާ ދުރުވުމު ފަރާތްތަކުން ޖަލްސާ ޢަދާލަތުގެ ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފުވެފައިވާ އުސޫލުތަކެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާތީ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކުގައި އިޖުރާއީ އައިބެއް، ހަމަ ޖަވާބުދާރީ ޤަޟިއްޔާގައި ޖަލްސާ އެއްފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފުރުސަތު ހުޅުވިފައި ހުރި އައިބެއް ކަމަށެވެ.

2. މިގޮ ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވަނީ ކޮން ޤާނޫނީ އުސޫލަކާކަން ދައުލަތުން ބުނެދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މިއީ ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެއް ނުކުތާ ކަމަށާއި، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކަކީ އިޖުރާއީ ބާޠިލުވެދާނެ ހުށަހެޅި ހެކި ކަމުގައިވާތީ ޖަލްސާ ޖަވާބުދާރީ ޤަޟިއްޔާ ތަޙުޤީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މި ބަޔާނަކީ ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއް ނޫން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުގައި (12 ބާރަ) އަދި (11 އެގާރަ) އަޑުއެހުން ބޭއްވިއިރު ހަމަ ޖަލްސާއިގެ މައްސަލައާ ހަވާލާދީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މި އަޑު ނުކުތާ ބަޔާނުގައި ގެނެސްދިނަސް ފަހަރު، ރާޝިދުﷲ މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ހުށަހެޅުއްވި ޢަދުލުއިންސާފުގެ ބަޔާނެއް ނުގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި، މި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޖ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ހަމީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 01 ޖުލައި 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އޮންނަނީ، "މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

2. އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18 މައްސަލައިގެ މަތިން، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުޠުލަޤްކޮށް، އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ނުވަތަ އަގާރިއުމެއް ނެތި އޮންނަ އުސޫލެއް ނޫނެވެ.

3. މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ އަމަލުކުރުން ލާޒިމުވަނީ، ކޯޓުތަކުން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ބާވަތުގައި، ސާފު އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވިނަމަވެސް ނިންމުން ބިނާވި ސަބަބުތަކާ ބަލާފައި އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރެވިދާނެ ބާރުވެގެއެވެ. ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ އަސާސީ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތް ނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

4. މައްސަލައިގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައިގައިވެސް ތަފާތު ޙާލަތެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު (to distinguish)، ކުރިން މަތީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަށުކޯޓު ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދެވިގެންވެއެވެ.

5. މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ "ޕަރ އިންކިއުރިއަމް" (per incuriam) ނިންމުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން ދަށު ކޯޓުތަކަށް ލާޒިމު ނުވެއެވެ. އެއީ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބަލާ މައްސަލައިގައި އެކަމެއް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

6. މައްސަލައެއްގެ ރޭޝިއޯ ޑެސިޑެންޑި (ratio decidendi) އަކީ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) އަކީ ނަތީޖާއަށް ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތް އެހެނިހެން ވާހަކަތަކެވެ. އެއަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނުވިނަމަވެސް، އެއީ އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ބާރު އަޅާ (persuasive) ކަންކަމެވެ.

7. ޢަލީ ޝަބާއިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މައްސަލައިގައި ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވެވަ ކަމަކީ، އިޖްތިހާދަށް އަންނަ ފުރިހަމަކަމަށް ނުލާ ނަމަވެސް، އެ އިޖްތިހާދުގެ ދަރަޖައާ ކުރިމަތިލާ ފުރުސަތު އަސާސަކަށް އެއީ ފުރިހަމަ ދަރަޖައާ ކުރިމަތިލާން އިޖްތިހާދެއް ކަމެވެ. އެހެން ފުރިހަމަވެފައިނުވާ މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި، ވަކިއެއްގެންވާ ކަންކަމާއި، އޭގެ ނަތީޖާއަށް ބުރަވެގެންނެވެ.

8. އިޖުރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަމެއް ކުރުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއެކު ނަމަ، އެ އުސޫލަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު އުސޫލަކަށް ވެގެން ނުވާނަމަ، އެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށް އިސްތިސްނާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. އިބްރާހީމް ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70، ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07 މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގޮސްފައިވަނީ މި ގޮތަށެވެ.

9. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރަޝީދު ޖަމާ ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން ހުރި ދަޢުވާ އަޑުން ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ. އަދި މަހުދީ ޙަބީބު ވ. ޕްރިމިއަރ ޓްރޭޑާސް [2021] SC 109 މައްސަލައިގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފައިސަލާކުރަނީ ދަރަޖަތަކުގައި ހުށަހެޅުން ހިމަނާފައި ދިފާޢުތަކަށް އަސާސްކޮށްގެން ބަލައިގެންނެވެ. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ހުށަހެޅުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމަކީ، އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ވަރަށް ބޭރަށް މަޤުބޫލުކުރެވިގެނެއް ނުވާނެއެވެ.

10. ޢަބްދުﷲ ރުސްދީ ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ހުށަހަޅާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރި މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިދާރީ ވާޤިޢާތަކާއި ކަރަކަތްކުރާ ނުކުތާއަކަށް ނުވާކަމުގައި، އެ ނުކުތާއެއް ދަށު ކޯޓަށް ހުށަނާޅުން ސަބަބައި، މައްސަލައިގެ ވަރައިގެންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެއެވެ.

11. އާމިނަތު ނަޒްލީ ވ. ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައިގެ މަތިން، އިސްތިޢުނާފު ބަޔާންތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އަލަށް ހުރި ބަލައިގަތުމުގައި، އެއީ ދަށު މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ އެކަށީގެންވާ ނުކުތާއާ ގުޅުމާ (Relevance)، އަދި ބަސްދޭމީހާގެ ސާބިތުކަމާއި އިތުބާރުހުރުމާ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވިސްނާނެއެވެ.

12. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައިވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމައެވެ. ކުރިން ނުދައްކާ އަދި ވާހަކަތަކަށް ހަވާލާދީ ނިންމުމެއް އިސްތިޢުނާފުކުރުމަކީ، އެ ނިންމުން ނިންމިއިރު ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިނުވާ އަދި ކަމެއް އެ ނިންމުން ގެއްލުމަކަށް ބަލަން ހުށަހަޅާލުމެވެ. އަދި ނުކުތާ ހުށަހެޅުމަކީ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަނި ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް ވީ، މިހެން ގޮތަކަށް އަންނަނިވި އަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ބުރަވެވިގެންވާ ނިޒާމު ގެނެސް ދެނީއެވެ.

13. އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް [illegible] [illegible] ވ. [illegible] އޮފް ދަ [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] އޮފް ދަ [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައާއި، މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޕްރައިވެޓް) ލިމިޓެޑް ވ. [illegible] [illegible] [illegible] [2023] SC 45 ގެ މަތިން، ކޯޓަށް ހުރަސްއަޅާ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނުނިންމާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަކުން [illegible] [illegible] މައްސަލަ [illegible] ގޮތް [illegible] ކަމަށް ބާރު [illegible] ބުރަދަން ނުދެވޭނެއެވެ.

14. ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ހަވާލާދޭނަމަ، ހަވާލާދޭ މައްސަލައަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްދީ، ދެ މައްސަލައިގައި ހުރި ގުޅުން ކޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ހަވާލާދިނީ ކޮން މައްސަލައަކަށްކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ.

15. [illegible]ﷲ [illegible] އިސްތިއުނާފުގެ [illegible] އަދި ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން [illegible] ކޮން ހާލަތެއް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބަހުސްކުރަންވާނެއެވެ.

16. ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި [illegible] އޮންނަ [illegible] [illegible] ދައުލަތުގެ ބާރުވެރިކަމާއި ވަސީލަތްތަކާއި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (equality of arms) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (justify) [illegible] [illegible] [illegible] ނޫނެވެ.

އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޯޓަކަށް އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ މަޙްކަމާއަށްވުރެ ދަށު މަޙްކަމާއެއްގެ ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަޒާއީ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ގެ ދަށުން، މައްސަލައާ އެއްފަދަ އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ މަތީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

3. މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ތަބާވުމަކީ މުޠުލަޤް އޮންނަ އުޞޫލެއް ނޫނެވެ. ވުޖޫދުވާ ވާޤިޢާތައް މަޤާމުނަމަ ޤަވާޢިދުތަކާ ދިމާނުވާނަމައެވެ. ޙަރު އިންސާފުވެރިކަމާ ނިންމުމަކަށް މަޤާމުން ކުރިމަ ނުވެއެވެ. ބާޠިލު ޖޫރިސްޕްރޫޑެންސް އަހަރުގެ ބަޔާންކުރަމުން، އޮތީ ބަޔާން ޕްރިސިޑެންޓް ބާރު އަދާ ކަމެވެ.

4. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްކަންދީ، މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާކަމަށް އޮންނަ އުޞޫލަށް އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކެއް ވެއެވެ.

އަލީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/108,109,110 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަލީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ (30 ތިރީސް) ދުވަހަކުން ބަންދު މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިނުވާނަމަ ބަންދުން ވީއްލަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ހުރުމަކީ މައްސަލައެކެވެ.

2. އިޖުރާއީ ގޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާހު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތްތަކާއި، އިސްލާހު ކުރެވެން ނެތް އައިރު ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތްތަކާ ދޭތެރޭ ފަރަގުކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިންގެ ބަސްބަހި، އިޖުރާއަތް ފުރިހަމަވެފައިވާ ގޮތުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ފަރުވާ ދެވެން އައިބެއް ބުލުމުވެ. ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދުގެ ބަސްބަހި، މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އައިރު ހުއްދަ ކަމެއްކަމައި، އުނިކަންތަކާއި ފުރިހަމަކުރު އިޖުރާއަތަކަށް، އެ އުނިކަމެއް [illegible] އިންސާފަށް ވިއަސް އުނިކަމަކުން ނުވާނަމަ އިސްލާހުކުރެވިދާނެ ކަމެވެ.

4. ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް އިޖުރާއީ ފަރުވާތެރި ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތެއް ކަމާއި، އެއީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ނަތީޖާއަށް ބުރަވެފައިވާ ކަމެވެ.

އިބްރާހީމް ހުޝާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/45 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހުޝާން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، އަލީ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤަސްދެވެ.

ޢަބްދުﷲ ހާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ހާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ ޢައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޙަރީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ތަސަވްރުހާރު ޙުސްނުއްސުވުރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖެހެޓެވެ.
2. "އެމް.އެލް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ވައިސާއިން ދީން ކަމަށް އަދިލް ބުނާ ވަހިސާ" މި ޢިބާރާތް ތަފްސީރުކުރައްވާފައިވާ ގޮތް ޒިންމާވާން ކުރިމިނަށް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހަމައެކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަހްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/16 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަހްމަދު ރަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ ޢައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޙަރީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ތަސަވްރުހާރު ޙުސްނުއްސުވުރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖެހެޓެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝްފީ ޒާހާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ހުސައިން ރިޝްފީ ޒާހާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއާއި ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ހުށަހެޅުން މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ އުސޫލުން، ނަމަވެސް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމާ ގުޅޭ އިސްތިއުނާފުގައި ބަރާބަރުކަމާއި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތަކަށް ތަޙުޤީޤުކުރެވިދާނެ ގޮތް ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ.

މަހްދީ ރަޝީދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހްދީ ރަޝީދު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފް ހާޒިރުވުމުގައި ވެސް، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރިމަތިލާނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރުމުގައި ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުން ހާލަތުގައި ދިފާޢީ އަސާސްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ހުށަހެޅުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައި ބަހުސްކުރުމަކީ، އިސްތިއުނާފު ހާލަތުގައި ވެސް ވަކިން ބޭނުން މަޤުބޫލުކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އާންމު އުސޫލުން، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ދަށު މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ އެއް ބަހުސަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.
2. ނަމަވެސް، ވަކިން އިސްތިސްނާ ހާލަތެއްގައި، ހުކުމަށް އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކަންކަމަށް ދިރާސާކުރަން ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ބުރަވާ ސިފަ ދެކެވިގެން ނުކުތާއެއް އިސްތިއުނާފުކުރަން މަރުޙަލާ ސިފަ ގެނުވާފައިވާނަމަ ނުކުތާތަކާ ގުޅޭ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިދެވިދާނެ ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.
3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، އިތުރު ވާޤިޢާތަކާއި ތަޙުޤީޤުކުރަން ނުޖެހުމާއި، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަކައިގެންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

އާމިނަތު ނާޒިލީ ވ. ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒިލީ އާއި ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އަލަށް ހުށަހަޅާ ހެކި ބަލައި ނުގަތުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، ހުށަހެޅުމުގެ މުނާސަބުކަމާއި ބަރުދަނުކަމާއި، ހުށަހެޅުމުގެ ނިޔަތާއި ނުހުށަހެޅުނު ސަބަބާއި ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ޚާއްޞަ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި އެ ހުށަހެޅުމަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.
2. އަދި ހެއްކަކީ ދަށު މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅެން ނެތް ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫއާ އެކަށޭނަ ގުޅުން ހުރި (Relevance)، އަދި ބަރުދަނާއި ސާބިތުކަން އެކުލެވިގެންވާ (Credibility) ހުރިކަން ވާންވާނެއެވެ.

އުސްތާޒު އިބްރާހީމް ބާނުބާ އަދި ދުރުބްޝާހާ ބަރަގާރު ވ. ސޮލިއުޝަންސް އެންޑް ދަ ރިސޯސް މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސޮލިއުޝަންސް އެންޑް ދަ ރިސޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އުސްތާޒު އިބްރާހީމް ބާނުބާ އަދި ދުރުބްޝާހާ ބަރަގާރު އާއި ސޮލިއުޝަންސް އެންޑް ދަ ރިސޯސް މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސޮލިއުޝަންސް އެންޑް ދަ ރިސޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަވާނެއެވެ.

މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޕްރައިވެޓް) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޕްރައިވެޓް) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކަނޑައެޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަވަން ކަމަނާ ކަނޑައެޅުއްވާ އުސޫލު ދަމަހައްޓަވައިފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާޢީލް ޝުޖާޢު ވ. ޔޫސުފް ރިޝާ [2021] SC 98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާޢީލް ޝުޖާޢު އާއި ޔޫސުފް ރިޝާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ނުވެއެވެ.

އާއިޝަތު ހަލީމާ ވ. އާމިނަތު ނަސީމް [2023] SC 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާއިޝަތު ހަލީމާ އާއި އާމިނަތު ނަސީމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ނުވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޖޭ ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 50

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ޖޭ ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ނުވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޒިޔާދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޒިޔާދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ބަހުސް ހުށަހަޅާފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ޖެނެރަލް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން ވ. މުހައްމަދު މާހިރު [2023] SC 38

2022/SC-A/71 [2023] SC 38 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޖެނެރަލް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން އާއި މުހައްމަދު މާހިރު (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ބަހުސް ހުށަހަޅާފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ފޯކަސް ޑޮކްޓަރސް ވ. ދިލްޝާ ޢަބްދުލްއަހަދު (ޑޮކްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ސާރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފޯކަސް ޑޮކްޓަރސް އާއި ދިލްޝާ ޢަބްދުލްއަހަދު (ޑޮކްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ސާރވިސް) (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ބަހުސް ހުށަހަޅާފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފަރާތްތަކުގެ ނަން މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އަނަސް މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޮމަން ލޯ ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮންނަ އޮޅުމަކީ އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އޮންނަ އޮޅުމެއް ކަމަށް، މި ނިންމުމުން ދޭހަވާކަމަށް ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.